PROVÍNCIAS UNIDAS DO REINO DA EUTIMIA

DECRETO SAPIENCIAL Nº 141/2026

DA INSTITUIÇÃO DO TRIBUNAL EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR DE NEVARION, DO JUÍZO DAS INFRAÇÕES DA ORDEM PRETÉRITA E DO RITO PROCESSUAL EXTRAORDINÁRIO E CÉLERE

TRIBUNAL EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR DE NEVARION — TESN

Cidade da Eutimia • 20 de setembro de 2026

✦ ✦ ✦

O SUPREMO FUNDADOR DAS PROVÍNCIAS UNIDAS DO REINO DA EUTIMIA

no exercício do Poder Sapiencial,

CONSIDERANDO a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a transição para nova ordem constitucional;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração individualizada de eventuais crimes, infrações institucionais, abusos de poder, fraudes, usurpações de competência e violações graves praticadas durante a ordem pretérita;

CONSIDERANDO que a paralisação institucional determinada pelo Decreto Sapiencial nº 140/2026 impede o exercício ordinário das competências do SMIC, do Ministério Público, dos Tribunais e dos demais órgãos;

CONSIDERANDO que fatos excepcionalmente relacionados à antiga ordem devem ser examinados por jurisdição temporária, especializada e dotada de procedimento próprio;

CONSIDERANDO que a excepcionalidade processual não autoriza arbitrariedade, perseguição pessoal ou condenação sem individualização dos fatos;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DO TRIBUNAL

Art. 1º. Fica instituído o Tribunal Extraordinário Superior de Nevarion — TESN, órgão jurisdicional extraordinário, temporário e autônomo, destinado exclusivamente ao exame de fatos relevantes relacionados à ordem institucional pretérita.

Art. 2º. O TESN será composto por:

I — Dr. Agão, Presidente;

II — Supremo Fundador, Relator-Geral;

III — Régis Nazaryan, Juiz.

§ 1º. Cada magistrado possuirá um voto.

§ 2º. Todas as causas serão obrigatoriamente relatadas pelo Supremo Fundador.

§ 3º. Compete ao Presidente dirigir as sessões, ordenar os debates e proclamar os resultados.

Art. 3º. As decisões de mérito serão tomadas por maioria, exigindo-se dois votos convergentes.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 4º. Compete ao TESN apurar e julgar, quando relacionados à ordem pretérita:

I — abuso grave de poder;

II — fraude institucional;

III — usurpação de competência;

IV — utilização deliberadamente indevida de função pública;

V — violação consciente de norma superior;

VI — descumprimento deliberado de determinação juridicamente vinculante;

VII — perseguição institucional;

VIII — obstrução da Justiça;

IX — destruição, ocultação ou fabricação de prova;

X — deslealdade institucional grave;

XI — atentado deliberado à estabilidade dos Poderes;

XII — obtenção indevida de vantagem institucional mediante abuso de função;

XIII — demais infrações graves reconhecíveis segundo o ordenamento vigente ao tempo da conduta.

Art. 5º. Ninguém será responsabilizado apenas por ter participado de determinado Governo, Tribunal, Ministério, grupo político ou instituição.

Art. 6º. A responsabilidade perante o TESN será pessoal e individualizada.

Art. 7º. Não poderá ser criada retroativamente infração inteiramente inexistente ao tempo dos fatos.

Parágrafo único. Poderá ser reconhecida qualificação jurídica posterior quando a ilicitude material da conduta já fosse reconhecível por norma, dever funcional ou princípio vigente à época.

CAPÍTULO III

DA NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DO PROCEDIMENTO

Art. 8º. O TESN não se submete aos ritos processuais ordinários quando incompatíveis com sua natureza extraordinária.

Art. 9º. Aplicam-se aos processos do Tribunal, sucessivamente:

I — este Decreto Sapiencial;
II — os Princípios Fundamentais;
III — as regras internas regularmente expedidas pelo TESN;
IV — subsidiariamente, o Código de Processo Eutímico, apenas naquilo que for compatível.

Art. 10. O processo observará:

I — busca da verdade real;
II — celeridade máxima;
III — concentração dos atos processuais;
IV — liberdade racional de apreciação da prova;
V — contraditório essencial;
VI — responsabilidade individual;
VII — inexistência de nulidade sem prejuízo efetivo;
VIII — prevalência do conteúdo sobre formalidades dispensáveis.

CAPÍTULO IV

DA PROVOCAÇÃO EXCLUSIVA AO RELATOR-GERAL

Art. 11. Durante a paralisação institucional, SMIC, Ministério Público, Poder Executivo, Tribunais, Ministérios e quaisquer outros órgãos institucionais não possuirão legitimidade autônoma para instaurar ou postular causa perante o TESN.

Art. 12. Qualquer pessoa que possua notícia, documento ou elemento referente a fato potencialmente submetido ao Tribunal poderá encaminhá-lo diretamente ao Relator-Geral.

§ 1º. O encaminhamento não constitui ação judicial.

§ 2º. O remetente será considerado apenas informante, não adquirindo posição de parte.

§ 3º. Nenhuma instituição poderá valer-se desse encaminhamento para exercer competência suspensa pelo Decreto Sapiencial nº 140/2026.

CAPÍTULO V

DO JUÍZO PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO

Art. 13. Todo material recebido será submetido exclusivamente ao Juízo Preliminar de Instauração Extraordinária do Relator-Geral.

Art. 14. O Relator-Geral examinará:

I — existência mínima do fato;
II — competência do TESN;
III — relevância institucional;
IV — presença de elementos probatórios mínimos;
V — possível individualização da responsabilidade;
VI — necessidade de instauração.

Art. 15. O Relator-Geral poderá:

I — solicitar esclarecimentos;
II — requisitar documentos;
III — determinar preservação de prova;
IV — proceder a diligências preliminares;
V — arquivar imediatamente o expediente;
VI — instaurar formalmente a causa.

Art. 16. A decisão será formalizada por:

I — Despacho de Instauração Extraordinária; ou
II — Despacho de Arquivamento.

§ 1º. O arquivamento encerra o expediente sem formação de processo.

§ 2º. O arquivamento poderá ser revisto se surgirem provas substancialmente novas.

§ 3º. O despacho de instauração identificará os fatos, o acusado e o enquadramento jurídico provisório.

Art. 17. O Relator-Geral poderá instaurar causa de ofício.

CAPÍTULO VI

DO RITO PROCESSUAL ACELERADO

Art. 18. Instaurada a causa, o processo seguirá rito extraordinário concentrado e prioritário.

Art. 19. O acusado será imediatamente cientificado:

I — dos fatos imputados;

II — das provas principais existentes;

III — do enquadramento provisório.

Art. 20. O prazo ordinário para apresentação de defesa será de 12 horas.

§ 1º. Em causa de maior complexidade, o Relator-Geral poderá ampliar o prazo até 24 horas.

§ 2º. O acusado poderá apresentar sua defesa por escrito ou oralmente, caso o Tribunal realize sessão.

Art. 21. Juntada a defesa, a fase probatória deverá ser concluída, sempre que possível, em até 24 horas.

Art. 22. Toda prova disponível deverá ser apresentada de uma única vez, sempre que possível, evitando-se fracionamento destinado apenas a retardar o julgamento.

Art. 23. O Relator-Geral poderá indeferir:

I — diligência manifestamente inútil;

II — prova repetitiva;

III — pedido meramente protelatório;

IV — requerimento estranho ao objeto do processo.

Parágrafo único. O indeferimento deverá ser sucintamente fundamentado.

CAPÍTULO VII

DO RITO SUMÁRIO EXTRAORDINÁRIO

Art. 24. Quando a matéria for predominantemente documental e não exigir produção probatória complexa, o Relator-Geral poderá declarar a causa submetida a Rito Sumário Extraordinário.

Art. 25. No rito sumário:

I — a defesa será apresentada em até 12 horas;

II — eventual complementação probatória será realizada em até 12 horas;

III — as alegações finais poderão ser apresentadas imediatamente;

IV — o processo será encaminhado diretamente a julgamento.

Art. 26. A adoção do rito sumário não elimina o direito do acusado de conhecer a imputação e apresentar defesa.

CAPÍTULO VIII

DAS PROVAS

Art. 27. Poderá ser admitido qualquer elemento racionalmente idôneo à demonstração da verdade.

Art. 28. São admitidos, entre outros:

I — documentos;

II — mensagens;

III — registros digitais;

IV — áudios;

V — vídeos;

VI — testemunhos;

VII — atas;

VIII — registros oficiais;

IX — relatórios;

X — elementos de inquéritos anteriores;

XI — confissões;

XII — fatos públicos e notórios;

XIII — prova proveniente de outro processo.

Art. 29. A falta de formalidade ordinária não tornará a prova automaticamente inválida.

Art. 30. Não será admitida prova comprovadamente falsificada ou deliberadamente fabricada.

Art. 31. O Tribunal apreciará livremente o valor de cada prova, expondo na sentença os elementos essenciais que sustentaram sua conclusão.

CAPÍTULO IX

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 32. O Relator-Geral poderá determinar cautelarmente:

I — preservação de documentos e mensagens;

II — impedimento de destruição ou alteração de prova;

III — restrição temporária de acesso a arquivos;

IV — preservação de canais institucionais;

V — afastamento cautelar de função, quando indispensável;

VI — outras providências estritamente necessárias à preservação da causa.

Art. 33. As medidas cautelares poderão ser revistas a qualquer momento.

CAPÍTULO X

DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO JULGAMENTO IMEDIATO

Art. 34. Encerrada a instrução, as partes que possuam posição processual terão prazo máximo de 6 horas para alegações finais, salvo dispensa expressa.

Art. 35. Recebidas as alegações finais ou transcorrido o prazo, o Relator-Geral apresentará imediatamente seu relatório e voto.

Art. 36. Apresentado o voto do Relator-Geral, os demais magistrados deverão votar, sempre que possível, no prazo máximo de 12 horas.

Art. 37. O Tribunal poderá realizar julgamento simultâneo em sessão, hipótese em que os três votos poderão ser proferidos imediatamente.

Art. 38. Alcançada maioria suficiente, o Presidente proclamará o resultado sem necessidade de aguardar voto remanescente que já não possa modificar o resultado.

CAPÍTULO XI

DA SENTENÇA CÉLERE

Art. 39. A sentença deverá ser publicada imediatamente após a formação da maioria, podendo inicialmente assumir forma sintética.

Art. 40. A sentença sintética conterá obrigatoriamente:

I — identificação do processo;

II — conclusão sobre culpa ou absolvição;

III — fatos essenciais reconhecidos;

IV — fundamento jurídico central;

V — sanção, se houver;

VI — resultado da votação.

Art. 41. A fundamentação integral poderá ser complementada posteriormente pelo Relator-Geral, desde que não altere o resultado nem amplie a condenação.

Art. 42. A sentença produzirá efeitos desde sua proclamação, salvo determinação expressa em contrário.

CAPÍTULO XII

DAS SANÇÕES

Art. 43. Reconhecida responsabilidade, poderão ser aplicadas:

I — advertência;

II — censura institucional;

III — perda de função;
IV — suspensão temporária de direitos institucionais;
V — inelegibilidade temporária;
VI — proibição de exercício de função pública eutímica;
VII — perda de prerrogativas;
VIII — perda de honrarias quando juridicamente admissível;
IX — banimento em hipóteses excepcionalmente graves autorizadas pela ordem superior;
X — outras sanções já reconhecidas pelo ordenamento.

Art. 44. A sanção considerará:
I — gravidade;
II — dolo;
III — dano;
IV — posição funcional;
V — reincidência;
VI — colaboração;
VII — reparação;
VIII — circunstâncias específicas do fato.

CAPÍTULO XIII

DA ABSOLVIÇÃO

Art. 45. O acusado será absolvido quando:
I — o fato não tiver existido;
II — não houver prova suficiente de autoria;
III — a conduta não constituir infração;
IV — estiver demonstrado exercício regular de competência;
V — houver dúvida relevante que impeça conclusão racional segura.

Art. 46. É vedada condenação fundada exclusivamente em:
I — rivalidade pessoal;
II — divergência política;
III — divergência hermenêutica legítima;
IV — simples pertencimento a instituição da ordem anterior;
V — relação pessoal com terceiro responsabilizado.

CAPÍTULO XIV

DOS REMÉDIOS PROCESSUAIS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 47. Não serão aplicáveis automaticamente os recursos ordinários previstos para os demais Tribunais.

Art. 48. Caberão exclusivamente:
I — Embargos de Esclarecimento;
II — Pedido Extraordinário de Reconsideração;
III — Revisão por Prova Nova.

Art. 49. Os Embargos de Esclarecimento deverão ser apresentados em até 6 horas da publicação da sentença e limitar-se-ão a:
I — obscuridade;
II — contradição interna;
III — omissão;
IV — erro material.

Art. 50. Os embargos serão julgados preferencialmente em até 6 horas.

Art. 51. O Pedido Extraordinário de Reconsideração somente será admitido contra medida cautelar ou decisão interlocutória quando demonstrado erro manifesto ou fato novo relevante.

Art. 52. Nenhum recurso ou pedido terá efeito suspensivo automático.

Art. 53. A Revisão Extraordinária poderá ser proposta após o encerramento definitivo exclusivamente mediante:
I — prova nova decisiva;

II — comprovação de falsidade de prova determinante;
III — erro factual grave objetivamente demonstrável.

CAPÍTULO XV

DO HABEAS CORPUS

Art. 54. O habeas corpus somente será cabível quando houver ameaça ou restrição concreta à liberdade ou manifesta extrapolação da competência do TESN.

Art. 55. O habeas corpus não poderá ser utilizado como substituto genérico dos remédios previstos neste Decreto.

CAPÍTULO XVI

DA AUSÊNCIA E DA REVELIA EXTRAORDINÁRIA

Art. 56. O acusado regularmente cientificado que deixar de apresentar defesa não impedirá o prosseguimento da causa.

Art. 57. A ausência não constituirá automaticamente confissão.

Art. 58. O Tribunal julgará com fundamento nas provas existentes, preservando a obrigação de demonstrar individualmente a responsabilidade.

CAPÍTULO XVII

DA RELAÇÃO COM A PARALISAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 59. O TESN constitui exceção expressa e exclusiva à paralisação determinada pelo Decreto Sapiencial nº 140/2026.

Art. 60. A instituição do TESN não reativa o SMIC, o Ministério Público, o Poder Judiciário ordinário, o Executivo ou qualquer outro órgão paralisado.

Art. 61. Nenhuma instituição suspensa poderá expedir atos próprios sob o argumento de colaboração com o Tribunal.

Parágrafo único. Documentos já existentes poderão ser entregues quando diretamente requisitados pelo Relator-Geral.

CAPÍTULO XVIII

DA TEMPORARIEDADE

Art. 62. O TESN possui existência exclusivamente temporária.

Art. 63. Encerradas as causas relacionadas à ordem pretérita, o Presidente declarará extinto o Tribunal.

Art. 64. Os processos concluídos serão preservados no arquivo histórico judicial das Províncias Unidas.

CAPÍTULO XIX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65. O Presidente poderá expedir atos meramente administrativos relativos ao funcionamento interno do Tribunal.

Art. 66. O Relator-Geral poderá disciplinar por despacho as questões procedimentais necessárias à tramitação de causa específica, desde que não altere a composição ou as garantias essenciais previstas neste Decreto.

Art. 67. Nenhuma nulidade será reconhecida sem demonstração de prejuízo processual relevante.

Art. 68. Os prazos estabelecidos neste Decreto são contínuos e correm independentemente de horário ordinário de expediente.

Art. 69. Havendo urgência excepcional, o Relator-Geral poderá reduzir prazo processual, desde que preserve oportunidade real de manifestação do acusado.

Art. 70. O Tribunal deverá procurar concentrar cada processo em período tão breve quanto razoavelmente possível, vedadas diligências meramente protelatórias.

Art. 71. Ficam suspensas, exclusivamente quanto aos processos do TESN, todas as disposições processuais incompatíveis com este regime extraordinário.

Art. 72. Este Decreto prevalece, quanto ao TESN, sobre normas processuais ordinárias de inferior hierarquia.

Art. 73. Este Decreto entra em vigor imediatamente.

Cidade da Eutimia, 20 de setembro de 2026.

LUIZ BIAGGIONI
SUPREMO FUNDADOR
RELATOR-GERAL DO TRIBUNAL EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR DE NEVARION

DR. AGÃO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR DE NEVARION

PUBLIQUE-SE. INSTALE-SE IMEDIATAMENTE. CUMPRA-SE.